އިޒާމް ޒާހިރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ހައިކޯޓު

މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/HC-A/121 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 15 އޮކްޓޫބަރު 2026

Izam Zahir v. Prosecutor General

ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސްކަމާއި، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހެކިންގެ ވަކި އަދަދެއް ހަމަކުރުން ލާޒިމުނުކުރާތީއާއި، އެއް ހެއްކަކުންވިޔަސް އެ ބަޔާން ބާރުލިބި ފަސޭހާރަން ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ކުށް ސާބިތުވާކަމާއި، ވަޖައިނަލް ސްވޮބުން ޑީއެންއޭ ނުލިބުމަކީ ކަން ނުހިނގާކަމުގެ ދަލީލެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، އަޣުލަބިއްޔަތު ރައުޔުން (1-2) ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ފައިސަލާގެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

03 އޮކްޓޫބަރު 2018 ދުވަހު ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގައި އަންހެނަކު (މީގެ ފަހުން "ޝަކުވާކުރި މީހާ" ނުވަތަ "އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް") ރޭޕްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ގދ.ވާދޫ، ސަބާހިމަންޒިލް، އިޒާމް ޒާހިރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރިއެވެ. މި ދަޢުވާ ކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުންނެވެ.

ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ހާދިސާ ހިނގުމުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އޭނާގެ ރުކުގައި އެ ގޭގެ ކޮޓަރިއަކަށް ގޮސް އެކަނި ދިޔަރުނަކާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާފައިވެއެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު އެ ކޮޓަރިއަށް ވަދެ އޭގެ ފަހުން ހިފަހައްޓައިގެން ދެކޮޅުހަދަމުންދަނިކޮށް، އޭނާގެ ދެ އަތުގައި ހިފާ ބާރުއަޅައިގެން، ނުރުހުމުގައި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގިކަމަށް ބުނެއެވެ. އޭނާގެ އެއްބަނޑު ފިރިހެން ކޮއްކޮ ދޭތެރޭ ފިރިހެން ކޮޓަރިއާއި ދާދުރު އިޒާމް ޒާހިރު ޖިނާއީ ކޮޓަރިއަށް ދިޔުމަށް ގޮސްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ފައިސަލާ

މި ފައިސަލާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ 27 ނޮވެމްބަރު 2025 ގައެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރުމުން، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޯޓަށް ކުރިމަތިކުރެވުނު ދަޢުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމައެވެ. ކޯޓު ސާބިތުކުރުމަށް ބިނާކުރި ދަލީލުތަކުގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ބަޔާން އަންނަނިވި ހެކިބަސްތަކުން ބާރުލިބޭކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައެވެ.

1. މަންޒަރު ދުށް ފަރާތް (2 ފަރާތް) ހެކިން ދިން ހެކިބަސް.

2. ޝަކުވާކުރި މީހާގެ އުރަމަތީގެ ދެފަރާތުން ނެގުނު ސާމްޕަލްގައި އިޖާމް ޖަރީދުގެ ޑީ.އެން.އޭ ހުރުމާއި، ކަރާއި ދެފަރާތުގެ ކަންފަތުން ނެގުނު ސްވޮބުން ލިބުނު މިކްސްޗަރ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލްގެ މައިނަރ ކޮންޓްރިބިއުޓަރުންގެ ދެ ސައިޓް ފިޔަވާ ހުރިހާ ސައިޓް އިޖާމް ޖަރީދުގެ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލާ ދިމާވުން.

30 ޑިސެންބަރު 2025 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ތުހުމަތުކޮށްފައިވަނީ، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރޭޕުކުރުމުގެ ކުށުން އިޖާމް ޖަރީދު ކުށްވެރިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)ގެ 186 ވަނަ މާއްދާއާ ޙަވާލާދީ، ހުކުމުގެ ކުރިން ބަންދުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު ޖަލު އަދަބުން އުނިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-A/121 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިޖާމް ޖަރީދު 13 އެޕްރީލް 2026 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައިފައެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދު (ރިޔާސަތު)، ފަނޑިޔާރު ހުޒައިފާ މުޙައްމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރަޤީބު އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތައް:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ރޭޕުކުރުމަކީ މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި ވެއްދުން ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އިޖާމް ޖަރީދުގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުގެ ތެރެއަށް ނުވަތަ އޯރިފިސް ގުނަވަނަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ވެއްދިކަން ސާބިތުވާ މިންވަރަކަށް ދަލީލުތަކުން ހާމަވެފައިވާކަމަށް ނުބެލޭއިރު، ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.
2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: ފޮރެންސިކް ޑީ.އެން.އޭ ހެކީގެ އެކަނި ރޭޕުގެ ކުށް ސާބިތުކުރެވޭނެ ގޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނާޒިމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާތީ، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުކުމުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުން ނެގުނު ސާމްޕަލުން އިޖާމް ޖަރީދުގެ ޑީ.އެން.އޭ ނުފެނުނު ކަމަށާއި، ޑީ.އެން.އޭ ފެނިފައިވަނީ ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ދިމަދިމާލުން ކަމަށާއި، އަދި ޕެނިޓްރޭޝަން (penetration) ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭވަރުގެ ހެއްކެއް ނޫން ކަމަށާއި، ޒަޚަމް ފެނުނު ހުރިނަމަވެސް ޕެނިޓްރޭޝަންގެ އަމަލު ފެނުނު ކަމަށް ހެކިބަސް ދީފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހާދިސާގެ ކުރިން ޝަކުވާކުރި މީހާ އެހެން ފިރިހެނުންނާއި ގުޅުމުގައި އަމަލު ހިނގާފައިވާ ކަމުގެ ބަޔާނުގެ ކޮޕީއާއެކު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށާއި، ޝަރީޢަތުގައި ޖިނާއީ އަމަލު ހިނގާކަން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަކަށް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޑީ.އެން.އޭ ހެކީގެ އިތުރުން ލޮލުން ފެނުނު 2 ހެކިން ހެކިބަސް ދީފައިވާތީ މި މައްސަލައިގައި ތިބިފައިވަނީ މާ ބަރުދަން ހުރި ހެކި ކަމަށާއި، ވަޒަނުގެ ސާމްޕަލްތަކުން ޑީ.އެން.އޭ ނުފެނުމަކީ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ހުރަހެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންގަނޑު ކަމަށާއި، ބަލަންޖެހެނީ ޝަހާދަތުގެ މުޅި ބަރުދަނަށް ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ރިޔާސަތު ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ވަޙީދުގެ ރައުޔުގައި، ލޮލުން ފެނުނު ދެ ހެކިންނަކީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ އާއިލާ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށާއި، އެ ހެކިންގެ ހެކިބަސްތަކުގައި ފުށުއަރާ ތަފާތުތަކެއް އޮތް ކަމަށާއި، އެ ހެކިބަހަށް ބުރަވާން ސަލާމަތް ގޮތުގައި އުސޫލުން އަތުލައިގަނެފައިނުވާ ކަމަށާއި، ޖިނާއީ ނަމޫނާ ފޮރެންސިކް ބަޔަކު ފުރުނުކަން އެނގެން ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ކަކާއި ކަންފަތާއި އުރަތަމިން ޑީ.އެން.އޭ ފެނުމަށް ޖެހިސާ ގޮތަކަށް ވެއްޓިފައިވާކަމުގެ މައްސަލަ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ބަހާ ގުޅޭ ވާހަކަތަކުން ޒަހަރާހިސާބުން ނޫން ކަމަށާއި، "މިއީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ އަޚްލާގުގެ (character) ހިބޫރަތަކަން ފާހަގަކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ." ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރަން ފެނޭ ކަމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ހުދާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔުގައި، ރިޔާސަތު ފަނޑިޔާރު ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ތާއީދުކުރައްވައި، ތަފާތުވަނީ އެ އުސޫލުތައް ތަޠުބީޤުކުރުމުގައި ކަމަށެވެ. އަސާސީ ފަރާތަކުން ފާހަގަކުރައްވައި، އިޖުތިމާޢީ ބާރުގެ ވަޒަންކުރުމާއި، ޝަރީޢަތުގައި ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތުގައި ޤާނޫނުގެ ވިސްނުން ބަޔާނުކުރެވޭ ގޮތަށް ތަފާތުކުރައްވައި، އެ ބަޔަސް ލޮލުން ފެނުނު ދެ ހެކިންގެ ހެކިބަހަކީ ޑީ.އެން.އޭ ތަހުލީލުގެ ނަތީޖާއިން ބާޠިލުވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ވަޒަނުގެ ސާމްޕަލްއިން ޑީ.އެން.އޭ ނުފެނުމަކީ ކަން ނުހިނގާކަން ދައްކައިދޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ހެކިބަހުގައި ހުރި ތަފާތުތަކަކީ ކުޑަކުދި ތަފްސީލުތަކުގައި ހުރި ހިނގާފައިވާ ހާދިސާގެ މައިގަނޑު ހަޤީޤަތްތައް ނޫން ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ. ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު އިބްރާހީމް ވެސް މި ރައުޔަށް ތާއީދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ނިންމުން: 15 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ހައިކޯޓުން އަޣްލަބިއްޔަތު ރައުޔުން (2-1) ނިންމާފައިވަނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކުރާނެ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓާފައިވެއެވެ.

ގާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަރުދުގެ ބިނާކުރެއްވި ގާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަޖީ ކޯޓުތަކުގެ ތަސްދީގުއްދާތައް

1. ދެމަފިރިން ކަމުގައި ނުވާ ދެމީހުންގެ މެދުގައި، ނުވަތަ ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި، ވެއްދުމަކީ "ޖިމާޢުކުރުން" ކަމުގައި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. 6 ޑިސެންބަރު 2021 ދުވަހު އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 1 ވަނަ އިސްލާހުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ޖިމާޢުކުރުމުގެ ކުށް" ބަޔާންކޮށްފައިވާ 20 ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް، 6 ވަނަ މާއްދާގެ ތައުރީފުގައި ދެމަފިރިންވެސް ހިމެނިއްޖެއެވެ.

2. ޖިމާޢުކުރުމުގެ ކުށުގެ އަރުކާނަކީ، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، ވެއްދުމެވެ. ހާލަތުގެ ރުކުނަކީ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ރުހުން ނެތުމެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ޙައްދުގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކުން ބޭރުގެ މިންގަނޑެވެ. އަދި މިއީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ޙައްދުގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ބަލާފައިވާ މިންގަނޑުވެސް މިއެވެ.

4. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ޙައްދުގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް އޮތް ހެކީގެ ޝަރުތު ބަޔާންކުރެއެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން (5 ފަހެއް) ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އަދި 53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާނަމަ، އެ ހެކިތަކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެކި ކަމުގައި އެ ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރެއެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާވެސް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ މި ފަދަ މަތި މިންގަނޑަކުން ކުށް ސާބިތުކުރާ ގޮތަށެވެ.

5. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ކުށް ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތް ނަމަވެސް، ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ކަމުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން އެކަނި ނުކުތާއަކަށް ބިނާކޮށް ގޮތްތަކުގައި، ނުވަތަ ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ބާރުލިބިދޭ ޤަރީނާތަކާއި ހަމައެކަނި ގޮތުގެ ސާބިތުކުރާ ހެކިތަކުން، ބޭނުންކުރެވިދާނެކަން އެ ޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާއިން އަންގައެވެ.

6. ޙައްދުގެ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ ސަބަބަކީ، އަންހެނުންނާ ދޭތެރޭ ހިނގާ މި ފަދަ ކުށްތަކަކީ ސިއްރުގައި ހިނގާ ކުށްތަކަކަށްވުމާއެކު، ހަމަ ސީދާ ހެކި ލިބުން ދަތިވާތީއެވެ. ކުށްތަކަށް ހުރިހާ ހެކިތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޒާމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ގެ ޝަރީޢަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުޙައްމަދު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޝަރީޢަތް) ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުކުމުގެ ހަމަތަކަށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުވާކުރާ ޙައްދުގެ ކުށް ފިޔަވައި ކުށްތައް ސާބިތުކުރުމުގައިވެސް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

8. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަރީޢަތަކީ އަސާސީގޮތެއްގައި އަންހެނުންގެ ހިމާޔަތަށް އޮތް ޤާނޫނެކެވެ.

9. ހާދިސާ ހިނގިތަން ލޮލުން ފެނުނު މީހަކު ނެތް ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ކަންވީގޮތް އޭނާ ކިޔައިދިން ނުވަތަ އެ އަނިޔާތަށް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް، އެއީ މަތިވެރި ހެކިބަހެއް، އަދި އިތުރު ހެކިތައް ފާހަގަކުރަން ބަލައިގެން، ކަދި ހިމެނޭ ހެކިބަހާއި އެ ހެކިބަހުން ބޭނުންކުރެވޭނެ ދެ ގޮތުން ފާހަގަކޮށް ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.

10. ޓެކްސީ ކުރުގެ ޝަހާދަތަށް އަނިޔާލިބުނުފަރާތާ އެންމެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްސަލަ ބޭރުވެ ބަލަހަރު މައްސަލަހުއްޓައި ދުވަހަކު ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ހުކުމްދޭއިރު ނުވަތަ ހުށަހެޅި ބުރަވާ އަރުރާން ފާހަގަ ހުކުމްދޭނަމަ، ކޯޓުގެ ހުކުމް ސާބިތުވާނެ ފުރަތަމަ.

11. ޖީ.އެސް.އެމް ހުށަހަޅާ އެ ހިސާބު އެހެނިހެން ގޮތުގައި ކޯޓުގެ ހުކުމް ސާބިތުވާނޭ ހުށަހަޅާ ނުކުތާ. ކޯޓުގެ ހުކުމް ސާބިތުވާނަމަ ޖީ.އެސް.އެމް ހުށަހަޅާ ބަރުނިތީ އެހެން ހުށަހެޅި ނުވަތަ ފާހަގަކުރެވި އެންމެން ޖެހެއެވެ.

12. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ފަރުދުގެ މެދުގައިން މުޅިމަސައްކަތްވާ ފަރާތުގެ ޖެހުނީ ފެނުނު ހާލަތުގައި، އެ ޖެހުނީ ހިސާބު ކޮންޓްރޯލްކުރުމަކީ
(ހ) މާބިލުގެ އޮޅު ކަމަކު ދަށުކައިރު ފާހަގަކުރީ، (ށ) ކޮންކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބިފައި އޮޅު ކަމުގެ ފާހަގަ އަދި (ނ) ރުހުން
ނޯޓްކަން އެނގޭނީ ފާހަގަ ހުރުމުން ރަނގަޅު ކޯޓުގެ ސާބިތުވުމާއި ފުރުސަތުވެއެވެ.

13. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާނީ ދުވަހުއިރުވާ އެހެނިހެން ހުރި ފާހަގަ ލިބިފައިވާއިރު، ވަޒީފާއާ ސްޓޭބިލިން ފިރިހެނުންގެ ޖެހުނީ
ލިބިފައިވުމަކީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ހާދިސާ ހިނގިދުވައިގެ ބަލަމުން ކަން ނުހިނގާކަން ދަރާމާމިކޮށްދީ ކަމެއް ނޫނެވެ. ސާބިތުވާ ނަގާ
ގޮތައި، ހާދިސާގެ ފަހުން ވަގުތު ޙަދުވެރި ދުވަސް ފަދަ ކަންކަމާ ވަޒީރާއި ސްޓޭބަން ޖެހުނީ ނިލިބުމަށް މެދުވެރިވާފަދަ
ސަބަބުތަކެވެ.

14. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހިނގަހުރުން ނުހުރުން ސާބިތުކުރުމަށް މުޅިމަސައްކަތްވާ ފަރާތުގެ ޖެހުނީ ފެނި، އެއީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް
ކިޔައިދޭ ޙަމަލުގެ ދިމާވާނަމަ، އެއީ ޓެކްސީ ކުރުގެ ޝަހާދަތަށް އަނިޔާލިބުނުފަރާތާ އެއްގޮތް ހެކިބަހެއް ބަލަހަރު ސަރުކާރުގެ ބަލައިގެން
ހުރެއެވެ.

15. ކޯޓުގެ ތަޙުލީލުގެ އެއް ބައިކަމަކީ ދުރުން ނިޔާވެއެވެ. ދުރުން ފެނުނުކަން ނުވަތަ ނޫނުކަން ދެނެގަނެވޭ ހާދިސާ ހިނގާފައިވާ ގޮތެވެ.
އެކަމުގެ އިންކާރު އެންމެން ނެތް ޓެކްސީ ގުޅުވައިދިނީ ނުވަތަ ދަޢުވާކުރުން، ކިބައިން ކުރީ މިންވަރުކަން
ނަމަވެސް، ވަކިވެގެންދާތީ. އޭނާ ގޮތުގައި ޓެކްސީ ގުޅުން ހިނގާފައިވުމުގެ މައްސަލަ ދުރުން ދާއިރު އެކަށީގެން ބަލައިގެން
ނުވާނެއެވެ. އޭގެ ހިނދުކޮޅު ކުރީން ދުރުމުގެއި ގުޅުން ހިނގާއިރު، އޭގެ ފަހުން ދިމާވާ ކަމަކަށް އެކަމުގެ މައްސަލަ އިންކާރު
އެކަށީގެން އެކަމަށް ކަމެވެ.

16. މުޅިމަސައްކަތްވާ ފަރާތުން އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ހިފެހެއްޓުމާއި، އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމުގެ ދުވަސްވަރަށް އުފުލުމަށް
އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ބުނުމާއި، އެކަމަށް ހުކުމުގެ ބަދަލު ބޭނުމާތުލިބުމުގެ ދުރުން ނުކުތާ ދަރާވެއެވެ.

17. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ތަހުޒީބުގައި، އިޖުތިމާޢީ ޙާލަތު ވަޒަންކުރި ފަރާތްތަކުގައި، ޝަރީޢަތަށް ހިއްސާކުރާ ގޮތެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް
ނުކުތާ، އެ ހިއްސާކުރާ ގުޅުންކަމަށް ގޮތުގެ ހުކުމުކުރަން ކަމެވެ.

18. ހެކިވެރިއެއްގެ ތަޙުޤީޤު ބަޔާނާއި ޝަރީޢަތުގައި ދިން ހެކިބަހާ ދެމެދު ފުށުއެރުމެއް އޮތް ނަމަވެސް، އެހެން ހެކިތަކާއި ޤަރީނާއިން އެ ހެކިވެރިޔާގެ ތަޙުޤީޤު ބަޔާނަށް ބާރުލިބޭނަމަ، އަދި ހެކިބަސް ނަފީވާވަރުގެ ފުށުއެރުމެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

19. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަކީ: (1) އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުން ކަންހިނގިގޮތަށް އޭނާ ދޭ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސެއްކަމަށް ބެލުން؛ (2) އެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ އެކަނި މައްސަލައެއްގައި މެޑިކަލް ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ހުރެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ ހެއްކަށް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ޤަރީނާ ހުރެއްޖެނަމަ، ޖިނާއީ ކުށް ސާބިތުވުން؛ (3) ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކިތަކުގެ ވަކި އަދަދެއް ހަމަކުރުމަކީ ޝަރުޠުކަމެއްނޫންކަމާއި، އެ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ހެއްކަކުންވިޔަސް އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަސް ކޮރޮބަރޭޓްކޮށްދޭނަމަ، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ކުށްކޮށްފައިވާކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

20. ޙައްދާއި ޤިޞާޞްގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މީހަކު ކުށް ކުރިކަމަށް ޤާޟީއަށް ހިތްހަމަޖެހޭނަމަ ނުވަތަ [illegible] [illegible] މިންވަރެއް ހާސިލުކުރެވޭނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ތަޢްޒީރީ އަދަބެއް ކަނޑައެޅުން ހުއްދަ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ތައުފީޤު (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދައްކުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މުޙައްމަދު ނިޒާރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޒާރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ނިޒާރު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހެކީގެ މިންގަނޑު ޖިނާއީ ކުށުގެ ޤާނޫނުން ލުއި ކޮށްފައިވެއެވެ.
2. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުޙްސިނު ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހެކިބަހުގެ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާޔަތްތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަކީ އެންމެ ބުރަދަން ހުރި ހެކި އެވެ.
4. ހާދިސާ ހިނގިތަން [illegible] ފެނުނު މީހަކު ނެތް ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސެއްކަމަށް ބަލައިގެން، އިތުބާރު ހެއްކާއި ޤަރީނާއިން އެ ހެކިބަހަށް ބާރުލިބިދޭނަމަ މި ފަދަ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރެވިދާނެއެވެ.
5. އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، މެޑިކަލް ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ނުވަތަ އެ ހެއްކަށް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ދަލީލު ހުރުމާއެކު ނަމަ، ތުހުމަތުގެ ކުށް ސާބިތުކުރަން ފުދެއެވެ.
6. ޖިނާއީ ހެއްކަކީ އެ ހުރި އެކަނި އޮވެގެން ތުހުމަތުގެ ކުށް ސާބިތުވާނޭ ހެއްކެއް ނުވެއެވެ. ޖިނާއީ ހެއްކަށް ބާރުދެނިވި އެހެން ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.
7. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ފަރުޖުގެ ތެރެއިން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޑީއެންއޭ ފެނުން ހާލަތުގައި، (ހ) ވީޑިއޯއެއް އޮތް ކަމަށް [illegible] ޤަރީނާއެއް، (ށ) ކުށްކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބިފައި އޮތް ކަމުގެ [illegible] (ނ) ތުހުމަތު [illegible] ޤަރީނާ ހުރުމުން ތުހުމަތުގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެއެވެ.
8. ތުހުމަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ލުއި މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރަނީ، މިފަދަ ކުށްތައް ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިނގާތީ، [illegible] ދިނަވަރު ނުލިބޭތީ އަދި ބައެއް ފަހަރު ކުށްކުރަނީ އަނިޔާވެރިޔާގެ ނުފޫޒު [illegible] ކަމުގައިވާތީއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުޚްތާރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު މުޚްތާރު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ ލުއި މިންގަނޑެކެވެ. ކުއްޖާގެ ބަހަކީ އަސާސް ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ބަހަށް ތާއީދުކުރާ ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.

2. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުރި ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނެ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ތަފްސީރުކުރެވިފައިވާއިރު، އެ އުސޫލުތަކަށް ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުވާކުރާ ކުށް ފަދަ ކުށްތައް ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޝވާރް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޝވާރް (2019/HC-A/325) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އިބްރާހީމް ޝވާރް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. 3 ޑިސެންބަރު 2015 ގައި ހިނގި ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ އިސްލާހުގެ ކުރިން 20 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ" ކުށް ސާބިތުކުރެވިފައިވަނީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަހަށް ތާއީދު އެހެން ހެކި ޤަރީނާ އެ ބަސް ގުޅުވާލުމުގެ މައްޗަށެވެ.

2. މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ [illegible] ޝައްކެއް ނެތް މިންގަނޑެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާއިން ސާބިތުކުރުމުގެ ލުއި މިންގަނޑެއް އަޅާފައި އޮތުމުން، އަޙްމަދު މުޚްތާރު ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ އުސޫލު މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ. (ހުކުމްކުރީ 1 އޮކްޓޫބަރު 2020)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތައް (2017/HC-A/111) ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތައް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 16 ފެބްރުއަރީ 2015 ދުވަހު ރިސޯޓެއްގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ރޭޕްކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި، ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަހާއި ހުރި ޤަރީނާ ގުޅުވާލެވޭކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

2. އެ ކުށް ސާބިތުވުމުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ދަލީލަކީ އަނިޔާލިބުނު މީހާގެ ހަށިގަނޑުން ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ފެނިފައިވާއިރު، އެ ހުށަހަޅާ އެހެން ހެކިތަކާ ގުޅުވާލެވޭކަމަށް ކަނޑައެޅުނެވެ. (ހުކުމްކުރީ 16 ޖޫން 2021)

ޙަސަން ފާއިޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙަސަން ފާއިޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (2021/HC-A/49) ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޙަސަން ފާއިޒް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 3 ޖަނަވަރީ 2018 ދުވަހުގެ ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ކުރި ރޭޕްކުރުމުގެ ދައުވާގައި، ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ބަހުން އެ ހަމަލާ ހިންގިކަމަށް އެއްބަސްވާއިރު، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ކުރުން އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ނުވާނަމަ، ހާލަތުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކުރެވިފައިވާ ހުކުމް ދަމަހައްޓަން ޖެހެއެވެ. (ހުކުމްކުރީ 02 ނޮވެންބަރު 2021)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ބައްލީޝް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ބައްލީޝް (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި މުޙައްމަދު ބައްލީޝް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައްދާއި ޤިޞާޞްގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މީހަކު ކުށް ކުރިކަމަށް ޝާހިދަކު ގަބޫލުކުރެވޭނޭ ނުވަތަ ޤަރީނާ ގާތުކޮށް މިންވަރަށް ހާސިލުކުރެވޭނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ބައެއްޗެހިގެ އަދަބު ކަނޑައެޅުން ހުއްދައެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ވާހަކައިގައެވެ.)